Qlinic

Contrato de licença de uso de software e prestação de serviços SaaS

Modelo v1 · minuta

1. Objeto e documentos integrantes

1.1. A contratada concede ao contratante licença temporária, não exclusiva e não transferível de acesso ao Qlinic, disponibilizado como software como serviço (SaaS), para gestão de sua atividade, nos limites do Anexo A. Integram o contrato o quadro de identificação, o quadro comercial, o Anexo B de tratamento de dados e eventuais propostas/aditivos expressamente aceitos e identificados por versão.

1.2. Conforme o plano contratado, a solução poderá compreender agenda, recepção, cadastros, registros clínicos por especialidade, planos de tratamento, propostas, financeiro, estoque, comunicação, portais e personalização visual. Funcionalidades futuras, demonstrativas ou dependentes de integração não são consideradas entregues pelo simples anúncio em roteiro de desenvolvimento.

1.3. A contratação refere-se à relação entre a fornecedora do Qlinic e a clínica/profissional. Não substitui contratos de atendimento, termos clínicos, consentimentos ou deveres profissionais perante pacientes e tutores.

1.4. Em caso de divergência, condições específicas expressamente negociadas prevalecem sobre condições gerais, observadas as normas obrigatórias e os direitos aplicáveis. Nenhuma alteração silenciosa de página pública modifica o documento já assinado.

MINUTA - NÃO ASSINADA

2. Conta, usuários e unidades

2.1. O acesso é destinado à organização e às unidades identificadas no Anexo A. O contratante mantém seus dados atualizados, administra os usuários autorizados e revoga acessos desnecessários. Não é permitido compartilhar credenciais pessoais, acessar dados de terceiros sem autorização ou utilizar a plataforma para atividades ilícitas.

2.2. O contratante define permissões adequadas às funções de sua equipe. A contratada deve fornecer os controles de acesso e segregação previstos na solução contratada e tratar falhas de sua responsabilidade. Obrigações de segurança são atribuídas conforme a atuação de cada parte, sem exoneração genérica da fornecedora.

2.3. O contratante deve dispor de conexão, equipamentos e navegadores compatíveis com os requisitos informados. A contratada deve apresentar requisitos atualizados e alternativas razoáveis quando determinada capacidade não estiver disponível.

3. Identidade visual, link público e PWA

3.1. Quando incluída no plano, a personalização permite configurar nome de exibição, logo, cores, dados comerciais e endereço público. O contratante declara possuir autorização de uso dos materiais enviados. A autorização dada à contratada limita-se à execução e identificação do serviço, sem autorizar publicidade com a marca ou dados do cliente fora dessa finalidade.

3.2. O aplicativo web progressivo (PWA) utiliza recursos dos navegadores e sistemas operacionais. Instalação, notificações e atualização de ícones dependem de compatibilidade, permissões e políticas da plataforma. Não se garante funcionamento idêntico em todo dispositivo nem publicação em lojas de aplicativos, salvo serviço expressamente contratado.

3.3. Domínio próprio, registros DNS e serviços adicionais dependem das condições do Anexo A e da comprovação de titularidade ou autorização. A personalização não transfere a propriedade do código-fonte ou da tecnologia Qlinic ao contratante.

4. Integrações e pagamentos de pacientes

4.1. Serviços de terceiros, como gateways de pagamento, WhatsApp, email, assinatura e IA, dependem de disponibilidade técnica, credenciais, elegibilidade, limites e termos próprios. O Anexo A identifica o que está incluído, o que exige contratação separada e quais custos poderão ser repassados. Não haverá cobrança de consumo adicional não informada e autorizada.

4.2. A mensalidade/licença devida à contratada é distinta dos pagamentos dos pacientes/tutores ao contratante. Os pagamentos clínicos serão direcionados à conta recebedora cadastrada e validada para essa finalidade. Split, taxas de plataforma ou retenções somente serão aplicados se expressamente pactuados e suportados pelo provedor.

4.3. A contratada responde pela execução de suas integrações dentro do escopo contratado e coopera na apuração de falhas. Eventos externos não excluem automaticamente sua responsabilidade quando houver conduta própria que tenha contribuído para o dano. Antecipação, crédito, chargeback e liquidação seguem os contratos financeiros aplicáveis, sem garantia de aprovação pelo Qlinic.

MINUTA - NÃO ASSINADA

5. Preço, cobrança, renovação e reajuste

5.1. O contratante pagará os valores e nas datas definidos no Anexo A. O valor total do ciclo, o eventual parcelamento e as taxas aplicáveis serão informados antes da contratação. A indicação de equivalente mensal não transforma um plano anual em mensal.

5.2. Renovação automática e cobrança recorrente dependem das condições e autorizações exibidas no processo de contratação. A formalização do contrato não dispensa a autorização exigida pelo meio de pagamento. Teste gratuito não poderá gerar cobrança não informada ou não autorizada.

5.3. Encargos por mora e reajustes somente incidirão quando previamente definidos no quadro comercial e nos limites da legislação aplicável. Índice, periodicidade e antecedência de comunicação deverão constar do documento assinado, sem substituição unilateral por índice indefinido.

5.4. Alterações de plano terão preço, limites e data de efeito apresentados previamente. Upgrade, downgrade, pró-rata e mudança de ciclo dependerão de aceite específico quando alterarem as obrigações. Não haverá alteração retroativa do contrato já assinado; será emitida nova versão ou aditivo.

6. Vigência, assinatura e ativação

6.1. O contrato será formalizado após a conclusão das manifestações de vontade exigidas das partes, registradas pelo processo de assinatura definido. A liberação do acesso pago poderá depender também da confirmação do pagamento inicial, conforme o Anexo A. Assinatura, pagamento e ativação são eventos distintos.

6.2. Se o pagamento inicial não ocorrer no prazo do Anexo A, a contratação poderá ser encerrada mediante comunicação, conforme as condições previamente informadas, sem manter cobranças indefinidas por serviço não ativado. Novos valores exigirão nova concordância.

6.3. O ciclo de vigência, a renovação, os períodos de teste e a data de início da cobrança constarão do quadro comercial. A contratação não garante acesso perpétuo ou licença vitalícia, salvo instrumento específico que discipline condições próprias.

MINUTA - NÃO ASSINADA

7. Obrigações da contratada

7.1. Disponibilizar as funcionalidades contratadas, prestar suporte nos canais e condições definidos, manter medidas de segurança proporcionais aos riscos, controlar acessos internos e tratar dados conforme o Anexo B.

7.2. Comunicar manutenções programadas quando previsíveis e informar incidentes relevantes, observadas as necessidades de resposta e os deveres legais. Os níveis de serviço, manutenção, backup e recuperação são os efetivamente assumidos no Anexo A; não se presume disponibilidade absoluta, recuperação instantânea ou armazenamento ilimitado.

7.3. Corrigir falhas sob sua responsabilidade em prazos compatíveis com a criticidade e condições contratadas. Alterações evolutivas não devem suprimir materialmente funcionalidades essenciais contratadas sem informação, tratamento adequado e alternativas compatíveis com os direitos do cliente.

8. Obrigações do contratante e limites clínicos

8.1. Efetuar os pagamentos, manter os dados corretos, controlar acessos de sua equipe, usar a plataforma licitamente e observar seus deveres profissionais, de documentação e de proteção de dados. O contratante é responsável pela legitimidade dos registros inseridos e pelas decisões clínicas de seus profissionais.

8.2. A plataforma não substitui julgamento profissional, assistência de urgência, diagnóstico, prescrição ou avaliação presencial quando necessária. Sugestões de IA e rascunhos exigem revisão humana qualificada antes de uso. Nenhum recurso implica garantia de resultado terapêutico ou autorização para exercício de profissão.

8.3. Gravações, imagens, mensagens e compartilhamentos exigem fundamento jurídico e informações adequadas aos envolvidos. O contratante não deverá inserir dados reais em ambiente demonstrativo nem utilizar campos públicos para expor informações clínicas confidenciais.

MINUTA - NÃO ASSINADA

9. Confidencialidade e tratamento de dados

9.1. As partes protegerão informações confidenciais às quais tenham acesso em razão da contratação, limitando o conhecimento a pessoas autorizadas e vinculadas a dever de sigilo. O dever subsiste ao encerramento enquanto a informação conservar seu caráter confidencial.

9.2. Em relação aos dados de pacientes, tutores, responsáveis e equipe tratados por instrução da clínica, as funções de controlador e operador observarão a atuação concreta das partes e o Anexo B. Para cadastro comercial, cobrança própria e obrigações legais da fornecedora, a contratada poderá atuar como controladora autônoma nos limites informados em sua política de privacidade.

9.3. Não haverá venda de dados clínicos ou utilização para treinamento de modelos de IA por autorização genérica deste contrato. Tratamentos adicionais exigem avaliação de fundamento jurídico, transparência e, quando cabível, autorização específica.

9.4. Acesso de suporte ao conteúdo da clínica deverá ser necessário, restrito, registrado e sujeito ao procedimento de autorização aplicável. Administrar o SaaS não confere acesso irrestrito aos prontuários.

10. Cancelamento, inadimplência e encerramento

10.1. O cancelamento poderá ser solicitado pelo painel ou canal contratual informado, com protocolo. Prazo, efeito no ciclo vigente, continuidade de acesso e eventual reembolso seguem o Anexo A e as normas obrigatórias aplicáveis. Direitos legais de arrependimento, restituição e proteção do consumidor, quando incidentes, permanecem preservados.

10.2. Não se presume fidelidade nem multa rescisória. Qualquer condição desse tipo deverá ser destacada, específica, proporcional e validada antes da assinatura. Não será exigida renúncia genérica a direitos legais.

10.3. A suspensão por inadimplência depende de prévia comunicação com identificação do débito, prazo para regularização e efeito previsto, salvo medida imediata necessária à contenção de abuso ou risco de segurança. O procedimento deve preservar meios seguros e proporcionais de consulta/exportação e continuidade documental, quando aplicáveis.

10.4. Suspensão comercial não implica exclusão automática dos dados. Após o encerramento, o contratante poderá solicitar exportação durante o prazo definido no Anexo A. A contratada oferecerá os formatos e informações de escopo previstos, sem prometer conversão universal para sistemas de terceiros.

10.5. A devolução, eliminação dos dados ativos e expiração dos backups seguirão os prazos e hipóteses do Anexo A/B, ressalvadas obrigações legais, preservação de direitos e bloqueios legítimos. O contratante continua responsável por sua guarda documental profissional. Não se presume que o cancelamento autorize apagar imediatamente prontuários sujeitos a retenção.

11. Propriedade intelectual e responsabilidade

11.1. A plataforma, sua documentação, componentes e identidade Qlinic permanecem de titularidade de seus respectivos titulares. Dados e materiais inseridos pelo contratante não se tornam propriedade da fornecedora em razão do armazenamento. Direitos de terceiros e licenças de componentes são preservados.

11.2. Cada parte responde por seus atos e omissões, nos termos da lei e deste contrato. A contratação não estabelece exclusão geral de responsabilidade por falhas de segurança, tratamento irregular de dados, dolo, culpa ou descumprimento de obrigações. Eventuais limitações específicas dependerão de negociação e revisão jurídica, sem afastar direitos inderrogáveis.

MINUTA - NÃO ASSINADA

11.3. Eventos de força maior serão avaliados conforme a legislação e a efetiva relação com a obrigação afetada. A parte afetada deverá informar, mitigar consequências e cooperar na continuidade ou encerramento adequado do serviço.

MINUTA - NÃO ASSINADA

12. Assinatura eletrônica e prova da contratação

12.1. As partes concordam em utilizar assinatura eletrônica por processo que permita associar a manifestação de vontade aos signatários e preservar a integridade do documento. O procedimento deverá informar o método de identificação utilizado, registrar os eventos pertinentes e disponibilizar cópia do contrato final e de suas evidências aos signatários autorizados.

12.2. Uma imagem de rubrica, um checkbox, o envio por WhatsApp ou um hash isolado não serão apresentados pelo Qlinic como garantia autônoma de autenticidade ou validade jurídica. O grau de identificação e as evidências serão definidos conforme o risco e a legislação aplicável, sem presumir uso de certificado ICP-Brasil quando não houver.

12.3. A versão assinada, seu quadro comercial e anexos serão preservados sem sobrescrita. Mudança material em valores, partes, escopo ou condições após o aceite gera nova versão e novo processo de concordância. O arquivo final assinado pelo provedor não será reconstruído ou modificado pelo sistema.

12.4. Pagamento não substitui assinatura, assinatura não comprova pagamento e assinatura de uma parte não implica assinatura da outra. O sistema registrará separadamente essas etapas. O contrato não será exibido como concluído enquanto faltarem os atos previstos para sua formalização.

13. Comunicações, alterações e solução de conflitos

13.1. Comunicações contratuais serão encaminhadas aos contatos identificados neste instrumento e aos canais posteriormente atualizados de modo autenticado. Alteração de email ou representante não apaga o histórico do signatário e dos documentos anteriores.

13.2. Alterações deste contrato exigem mecanismo adequado de informação e concordância, conforme sua natureza. A publicação de nova minuta não altera retroativamente documentos já formalizados.

13.3. As partes buscarão solução administrativa de boa-fé pelos canais de suporte e comunicação contratual. A tentativa de solução amigável não impede medidas urgentes nem o acesso ao Poder Judiciário.

13.4. Aplicam-se as leis brasileiras. A competência para solução judicial observará as regras legais, inclusive as protetivas do consumidor quando incidentes. Esta minuta não impõe renúncia ao foro legalmente assegurado à parte protegida.

MINUTA - NÃO ASSINADA

Anexo B - tratamento de dados pessoais

B.1. Escopo: hospedagem, organização, disponibilização, suporte e processamento necessários às funcionalidades contratadas. As instruções do controlador decorrem do contrato, de configurações autorizadas e de solicitações documentadas compatíveis com a lei. A operadora comunicará instruções que considere incompatíveis com obrigações aplicáveis e não ampliará por conta própria as finalidades clínicas.

B.2. Categorias: dados cadastrais, contato, agenda, informações financeiras, documentos e, quando utilizados os módulos correspondentes, dados de saúde e outros dados sensíveis. Titulares: pacientes, tutores, responsáveis, profissionais, colaboradores e representantes. Dados de crianças/adolescentes e registros de responsáveis demandam controles apropriados. A existência de um cadastro de pet não afasta a proteção dos dados de seu tutor.

B.3. Papéis: a clínica normalmente decide finalidades e meios essenciais do tratamento de sua operação e atua como controladora; a fornecedora atua como operadora quando processa dados em seu nome. A qualificação depende da atividade concreta. Os tratamentos próprios da fornecedora, como cobrança da assinatura, serão descritos separadamente na política de privacidade, com finalidades e bases legais correspondentes.

B.4. Segurança: implementar e manter controles proporcionais ao risco, incluindo autenticação, privilégio mínimo, segregação entre clientes, proteção de transmissão e armazenamento conforme arquitetura, registros de acesso, gestão de vulnerabilidades e recuperação. O Anexo A descreve o serviço efetivamente disponível de backup/restauração. Declarações de certificação, localização exclusiva no Brasil ou criptografia de ponta a ponta somente poderão constar se comprovadas.

B.5. Suboperadores: manter lista informada dos prestadores efetivamente utilizados, suas funções, categorias de dados e locais relevantes de processamento. A contratação de suboperadores seguirá autorização e transparência compatíveis com este contrato, obrigações de confidencialidade e segurança e mecanismo de objeção fundamentada a alterações relevantes. Integrações diretamente contratadas pela clínica podem ter papéis próprios, que devem ser distinguidos.

B.6. Transferências internacionais: identificar quando ocorrerem e adotar mecanismos legais adequados antes de realizá-las. A mera escolha de Supabase, Vercel, Resend, gateway ou provedor de IA não dispensa verificação de região, cadeia de suboperadores e condições aplicáveis.

B.7. Incidentes: a operadora informará à controladora sem demora injustificada os incidentes relevantes de que tiver ciência, fornecendo progressivamente informações sobre natureza, dados, titulares, impactos conhecidos, medidas e contato responsável. A controladora avaliará e realizará as comunicações legalmente exigidas à ANPD e aos titulares, com apoio da operadora, sem afastar deveres próprios de qualquer parte. Prazos legais não poderão ser substituídos por prazos contratuais incompatíveis.

B.8. Direitos e cooperação: a operadora apoiará solicitações de titulares, apuração de acessos, exportação e correção dentro do escopo contratado. Não excluirá registros clínicos por solicitação direta sem verificar autorização, contexto e obrigações de retenção. Pedidos destinados à controladora serão encaminhados pelo canal adequado.

B.9. Encerramento: devolver/exportar e eliminar ou bloquear dados conforme instruções legítimas, prazos do Anexo A e obrigações legais. Dados retidos excepcionalmente permanecem protegidos e não serão reutilizados para outras finalidades. Backups observarão ciclo documentado de expiração, sem recuperação para uso comercial após o encerramento.

MINUTA - NÃO ASSINADA

B.10. Contato de privacidade: canal a ser publicado pela contratada. A contratada disponibilizará evidências proporcionais de suas medidas e atendimento às obrigações, preservando segredos técnicos e dados de outros clientes. O contrato não concede acesso irrestrito a bases de terceiros.

MINUTA - NÃO ASSINADA